Câu hỏi 4 (*2 điểm*): *Anh, chị hãy tìm lý lẽ và cách thức để bảo vệ Hoà Phát.*

Câu hỏi 5 (*1 điểm*): *Những vấn đề gì anh, chị cần làm rõ thêm để tư vấn cho Hoà Phát lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp trong trường hợp này? Tại sao?*

Tình tiết bổ sung

Sau vụ làm ăn này, Vinh và Bình mâu thuẫn gay gắt. Cả hai đều nhất trí chấm dứt làm ăn với nhau và chia công ty Hoà Phát thành hai công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Tuy nhiên cả hai đều lo lắng về việc cơ quan đăng ký kinh có thể gây cản trở cho việc chia công ty với lý do Pháp luật Doanh nghiệp không qui định cụ thể về việc chia doanh nghiệp như vậy.

Câu hỏi 6 (*1 điểm*): *Anh, chị hãy nêu rõ các vấn đề pháp lý liên quan tới việc chia công ty như trên?*

Câu hỏi 7 (*1 điểm*): *Giả sử cơ quan đăng ký kinh doanh gây khó khăn trong việc đăng ký kinh doanh trong trường hợp này như dự đoán của Vinh và Bình, thì theo anh, chị, hai người này cần phải làm gì để có thể thực hiện được dự định của mình?*

Tình tiết bổ sung

Biết rằng trước khi dự định chia, Hoà Phát có thuê tài chính một thiết bị đắt tiền của một công ty cho thuê tài chính.

Câu hỏi 8 *(1 điểm): Anh, chị tư vấn cho Vinh và Bình những gì liên quan tới vấn đề này khi hai người quyết định chia Hoà Phát thành hai công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên?*

<u>ĐỀ 16</u>

Tóm tắt nội dung:

Cty Hoà Phát chuyên mua bán ô tô cũ, họ có một chiếc xe đời cổ rất hiếm và đẹp.
Chiếc xe được trưng bày tại cửa hàng.Thành an là chánh VP-Bộ NN&PTNT rất thích chiếc xe đó và đề nghị giữ lại trong 3ngày để xin ý kiến bộ.
Ngay ngày hôm sau Thành an đến thì chiếc xe đã được bán.

Stt	Đáp án (chỉ mang tính tham khảo)
1	Quan hệ HĐ này chưa phát sinh vì: 1. HĐ mua bán tài sản có giá trị lớn phải lập thành văn bản 2. Chủ thể giao kết không giá trị pháp lý: chủ cửa hàng of Cty và Thành an – Chánh VP
2	Tranh chấp dân sự vì: - Chủ thể trong quan hệ này một bên không phải là thương nhân (Bộ NN&PTNT) - mục đích mua xe: tiêu dùng
3	việc chuyển đổi không gặp vấn đề gì: 1. Cty TNHH: trách nhiệm của các thành viên là hữu hạn trong số vốn góp của họ 2. Cty Hợp Danh: trách nhiệm vô hạn ➔ việc chuyển đổi như vậy không ảnh hưởng đến trách nhiệm pháp lý của họ ngược lại còn đảm bảo khả năng thực hiện nghĩa vụ pháp lý của họ cao hơn. - NĐ 88 cũng đã hướng dẫn về trình tự, thủ tục chuyển đổi hình thức trên.
4	Lý lẻ thuyết phục để bảo vệ Hoà Phát: - khi gia công từ khổ X sang khổ Y thì không thể chỉ liền đá mà phải có bột đá và đá vụn do đó khi gia công từ X thành Y không đủ 1000tấn - Câu" vinago giao và Hoà Phát nhận gia công 1000 tấn đá thô kích cỡ X thành Y với trọng lượng kể trên" -> điều này có nghĩa là không phải còn đủ 1000 tấn mà phải gia công hết số hàng trên.
5	- Khi trở phế phẩm giao cho Vinago không nhận phế phẩm, Cty Hoà Phát có